

LawPath 사례 분석 결과

생성 시각: 2026-10-01 13:54 KST

분야: 소비자·중고거래

이 문서는 참고 자료이며 법률 자문이나 판결 예측이 아닙니다.

입력한 상황

온라인 쇼핑몰에서 운동화를 샀는데 배송된 제품에 하자가 있습니다.

수령 다음 날 사진과 함께 환불을 요청했지만 판매자가 거절했습니다.

관련 법령과 상담사례를 확인하고 싶습니다.

상황 요약

온라인으로 구매한 운동화에 하자가 있어 수령 다음 날 사진과 함께 환불(청약철회)을 요청했으나 판매자가 거절한 사례에 대해 관련 법령·상담사례 검토를 원함.

핵심 쟁점

전자상거래에서의 청약철회 가능 기간 및 절차 여부

판매자의 '반품 불가' 사전 고지의 효력 여부 및 소비자 측 증빙 방법

소비자의 사용·처분으로 인한 상품 가치 훼손 시 환불 거부 가능성

분석 안내

전자상거래로 구입한 재화는 공급받은 날로부터 7일 이내에 청약철회를 요청할 수 있다는 상담례상 설명이 있습니다.

쇼핑몰에 '반품·교환 불가'라고 사전 고지되어 있더라도 전자상거래법 관련 규정(청약철회와 관련된 약정의 효력 제한)에 따라 소비자에게 불리한 약정은 효력이 없고, 재판매가 곤란할 정도로 제품이 훼손되지 않았다면 구입가 환불을 요구할 수 있다는 상담례와, 판매자가 통화로 부인할 수 있으므로 쇼핑몰 게시판 캡처나 서면 보관 등 증빙을 남기라는 권고가 있습니다.

다만 소비자가 제품을 사용·변형하여 가치가 훼손된 경우(예: 공기 주입 등)와 쇼핑몰에 '사용 시 청약철회 불가' 등 명시가 있는 경우에는 판매자가 청약철회를 거절할 수 있다는 상담례 설명이 있습니다.

입력 판단 안내

온라인 쇼핑몰에서 하자 있는 상품을 수령한 다음 날 사진과 함께 환불을 요청했으나 판매자가 거절한 상황에 대해 관련 법령·판례·소비자 상담사례를 검색할 수 있습니다.

검색 결과는 관련 법조문(전자상거래 관련법, 소비자기본법 등), 소비자분쟁해결기준, 유사 판례·상담사례 요약 및 권리 행사(청약철회·하자 책임·환불 절차) 안내를 포함합니다.

답변에 사용한 근거

전자상거래로 구입한 재화는 공급받은 날로부터 7일 이내에 청약철회를 요청할 수 있다는 상담례상 설명이 있습니다.

근거 consultation-342:

답변: 전자상거래 등 소비자보호에 관한 법률 제17조 제1항에 의거하면, 소비자는 전자상거래로 구입한 제품에 대하여 공급받은날로부터 7일 이내에 청약철회를 요청할 수 있습니다.

쇼핑물에 '반품·교환 불가'라고 사전 고지되어 있더라도 전자상거래법 관련 규정(청약철회와 관련된 약정의 효력 제한)에 따라 소비자에게 불리한 약정은 효력이 없고, 재판매가 곤란할 정도로 제품이 훼손되지 않았다면 구입가 환불을 요구할 수 있다는 상담례와, 판매자가 통화로 부인할 수 있으므로 쇼핑물 게시판 캡처나 서면 보관 등 증빙을 남기라는 권고가 있습니다.

근거 consultation-467: 홈페이지에 반품, 교환 등이 불가하다고 쓰여 있거나, 굳이 반품을 원할 경우에는 적립금으로 환불 처리된다고 고지되어 있더라도 동법 제35조에 의거 청약철회와 관련하여 소비자에게 불리한 약정은 효력이 없기 때문에 재판매가 곤란할 정도의 제품훼손이 없다면 구입가 환불을 요구할 수 있습니다.

근거 consultation-467: 다만, 전화로 의사표시를 한 경우 간혹 판매자가 청약철회 요구를 받은 사실이 없다고 주장하는 경우가 있으므로, 쇼핑물 게시판에 청약철회 의사를 표시하고 그 화면을 캡처하여 보관하거나 서면으로 발송하는 것이 좋습니다.

다만 소비자가 제품을 사용·변형하여 가치가 훼손된 경우(예: 공기 주입 등)와 쇼핑물에 '사용 시 청약철회 불가' 등 명시가 있는 경우에는 판매자가 청약철회를 거절할 수 있다는 상담례 설명이 있습니다.

근거 consultation-263:

답변: 소비자가 제품을 수령하여 포장을 개봉하여 공기를 주입하였고, 판매자는 쇼핑물에 사용할 경우 청약철회가 불가능하다고 명시하였다면 판매자의 의사에 반해 제품 교환은 어렵습니다.

근거 consultation-263: 따라서 판매자가 제품 사용시 청약철회가 불가능하다고 쇼핑물에 명시하고 있고, 신청인이 공에 공기를 주입하여 이에 대해 판매자가 가치 훼손을 주장한다면 청약철회가 어렵습니다.

관련 법령

1.

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률

조문 정보 없음

검색 점수 0.460

법령명: 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률

조문: 제13조

조문

제목: 신원 및 거래조건에 대한 정보의 제공

내용: 제13조(신원 및 거래조건에 대한 정보의 제공)

통신판매업자가 재화등의 거래에 관한 청약을 받을 목적으로 표시·광고를 할 때에는 그 표시·광고에 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. <개정 2016.3.29>

1.

상호 및 대표자 성명

2.

주소·전화번호·전자우편주소

3.

제12조에 따라 공정거래위원회 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 한 신고의 신고번호와 그 신고를 받은 기관의 이름 등 신고를 확인할 수 있는 사항

통신판매업자는 소비자가 계약체결 전에 재화등에 대한 거래조건을 정확하게 이해하고 실수나 착오 없이 거래할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 적절한 방법으로 표시·광고하거나 고지하여야 하며, 계약이 체결되면 계약자에게 다음 각 호의 사항이 기재된 계약내용에 관한 서면을 재화등을 공급할 때까지 교부하여야 한다.

다만, 계약자의 권리를 침해하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 계약자를 갈음하여 재화등을 공급받는 자에게 계약내용에 관한 서면을 교부할 수 있다.

1.

재화등의 공급자 및 판매자의 상호, 대표자의 성명·주소 및 전화번호 등

2.

재화등의 명칭·종류 및 내용

2의2.

재화등의 정보에 관한 사항.

이 경우 제품에 표시된 기재로 계약내용에 관한 서면의 기재를 갈음할 수 있다.

3.

재화등의 가격(가격이 결정되어 있지 아니한 경우에는 가격을 결정하는 구체적인 방법)과 그 지급방법 및 지급시기

4.

재화등의 공급방법 및 공급시기

5.

청약의 철회 및 계약의 해제(이하 "청약철회등"이라 한다)의 기한·행사방법 및 효과에 관한 사항(청약철회등의 권리를 행사하는 데에 필요한 서식을 포함한다)

6.

재화등의 교환·반품·보증과 그 대금 환불 및 환불의 지연에 따른 배상금 지급의 조건·절차

7.

전자매체로 공급할 수 있는 재화등의 전송·설치 등을 할 때 필요한 기술적 사항

8.

소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만 처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁 처리에 관한 사항

9.

거래에 관한 약관(그 약관의 내용을 확인할 수 있는 방법을 포함한다)

10.

소비자가 구매의 안전을 위하여 원하는 경우에는 재화등을 공급받을 때까지 대통령령으로 정하는 제3자에게 그 재화등의 결제대금을 예치하는 것(이하 "결제대금예치"라 한다)의 이용을 선택할 수 있다는 사항 또는 통신판매업자의 제24조제1항에 따른 소비자피해보상보험계약등의 체결을 선택할 수 있다는 사항(제15조제1항에 따른 선지급식 통신판매의 경우에만 해당하며, 제24조제3항에 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하는 경우는 제외한다)

11.

그 밖에 소비자의 구매 여부 판단에 영향을 주는 거래조건 또는 소비자피해의 구제에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

통신판매업자는 미성년자와 재화등의 거래에 관한 계약을 체결할 때에는 법정대리인이 그 계약에 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 그 계약을 취소할 수 있다는 내용을 미성년자에게 고지하여야 한다.

공정거래위원회는 제1항 및 제2항에 따른 통신판매업자의 상호 등에 관한 사항, 재화등의 정보에 관한 사항과 거래조건에 대한 표시·광고 및 고지의 내용과 방법을 정하여 고시할 수 있다.

이 경우 거래방법이나 재화등의 특성을 고려하여 그 표시·광고 및 고지의 내용과 방법을 다르게 정할 수 있다.

통신판매업자는 제2항에 따라 소비자에게 표시·광고하거나 고지한 거래조건을 신의를 지켜 성실하게 이행하여야 한다.

통신판매업자는 재화등의 정기결제 대금이 증액되거나 재화등이 무상으로 공급된 후 유료 정기결제로 전환되는 경우에는 그 증액 또는 전환이 이루어지기 전 대통령령으로 정하는 기간 내에 그 증액 또는 전환의 일시, 변동 전후의 가격 및 결제방법에 대하여 소비자의 동의를 받고, 증액 또는 전환을 취소하거나 해지하기 위한 조건·방법과 그 효과

를 소비자에게 고지하여야 한다. <신설 2024.2.13>

2.

소비자기본법

조문 정보 없음

검색 점수 0.451

법령명: 소비자기본법

조문: 제46조

조문

제목: 시정요청 등

내용: 제46조(시정요청 등)

공정거래위원회 또는 시·도지사는 사업자가 제공한 물품등으로 인하여 소비자에게 위해발생이 우려되는 경우에는 관계중앙행정기관의 장에게 다음 각 호의 조치를 요청할 수 있다. <개정 2008.2.29, 2016.3.29, 2018.3.13>

1.

사업자가 다른 법령에서 정한 안전조치를 취하지 아니하는 경우에는 그 법령의 규정에 따른 조치

2.

다른 법령에서 안전기준이나 규격을 정하고 있지 아니하는 경우에는 다음 각 목의 조치 가.

제49조의 규정에 따른 수거·파기 등의 권고 나.

제50조의 규정에 따른 수거·파기 등의 명령 다.

제86조제1항제1호의 규정에 따른 과태료 처분

3.

그 밖에 물품등에 대한 위해방지대책의 강구

제1항에 따라 공정거래위원회 또는 시·도지사의 요청을 받은 관계 중앙행정기관의 장은 조치 여부 및 그 내용을 신속히 공정거래위원회 또는 시·도지사에게 통보하여야 한다. <신설 2018.3.13>

유사 판례

1.

부당이득금반환

대법원 / 2008다39786 / 2010-07-15

검색 점수 0.245

사건명: 부당이득금반환

사건번호: 2008다39786

법원: 대법원

선고일: 2010-07-15

구분: 판례내용

내용: 이 상당하다.

그런데도 원심은 신동방의 보증책임 부담금액을 산정함에 있어서 진천공장에 관하여 설정된 근저당권의 청산가액은 피고가 신동방에 대한 기업개선작업 과정에서 신고한 진천공장의 유효담보가나 예상배당액 등에 비추어 79억 원 이상이라고 봄이 상당하다고 판단하였다.

이러한 원심의 판단에는 청산가액의 산정 및 보증책임의 범위 확정에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

4.

결론 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박시환(재판장) 안대희 차한성(주심) 신영철

2.

손해배상(기)

대법원 / 2004다54633 / 2006-07-28

검색 점수 0.241

사건명: 손해배상(기)

사건번호: 2004다54633

법원: 대법원

선고일: 2006-07-28

구분: 판시사항

내용:

- [1] 여러 개의 계약이 체결된 경우, 그 계약 전부가 불가분의 관계에 있는지 여부의 판단 기준
- [2] 할부거래에 관한 법률 제12조 제2항에서 매수인의 신용제공자에 대한 할부금의 지급거절권을 인정한 취지 및 간접할부계약에서 신용제공자가 물품매매계약상 해제의 원인이 된 약정 내용을 알지 못한 경우에도 매수인은 위 조항에 따라 신용제공자에게 할부금의 지급을 거절할 수 있는지 여부(적극)
- [3] 할부거래에 관한 법률 제4조 제1항에서 할부계약의 주요 내용을 서면으로 하도록 한 취지
- [4] 할부거래에 관한 법률 제2조 제2항에 정한 '매수인이 상행위를 목적으로 할부계약을 체결하는 경우'의 의미

- [5] 매도인과 매수인 사이에서 매수인에 불리한 계약의 금지를 규정하고 있는 할부거래에 관한 법률 제13조가 매수인과 신용제공자 사이의 간접할부계약에도 유추적용되는지 여부(적극)
- [6] 자유로운 의사에 반하여 이루어진 비채변제의 경우 부당이득반환청구권의 상실 여부(소극)
- [7] 동시이행관계에 있는 자동채권과 수동채권이 서로 현실적으로 이행하여야 할 필요가 없는 경우 상계의 허용 여부(적극)

3.

대여금

대법원 / 2019다232277 / 2023-02-02

검색 점수 0.227

사건명: 대여금

사건번호: 2019다232277

법원: 대법원

선고일: 2023-02-02

구분: 판례내용

내용: 결의 이유를 이러한 법리에 비추어 살펴본다.

이 사건 공사도급계약과 이 사건 소비대차약정이 경제적, 사실적으로 일체로서 행하여져 하나의 계약인 것 같은 관계에 있다고 인정되더라도 이 사건 소비대차약정이 여전히 유효라고 볼 여지가 크다.

구체적 이유는 다음과 같다. 1)

2002.

12.

30.

법률 제6852호로 제정된 구「도시 및 주거환경정비법」으로 조합설립추진위원회(이하 ‘추진위원회’라 한다)의 법적 지위와 기능에 관한 조항이 마련되었다.

그러나 거기에 정비사업에 관한 시공사 선정이 추진위원회의 기능으로 포함되지 않았으므로 추진위원회에 의한 시공사 선정이 유효하다고 볼 수 있을지 여부가 분명하지 않았다.

이 사건 추진위원회는 이 사건 공사도급계약 체결 전인

2006.

9. 18.경 관할 관청으로부터 ‘추진위원회에서의 시공사 선정은 법적 효력이 없는 것’이라는 안내를 받기도 하였다.

이와 같이 원고와 이 사건 추진위원회는 추진위원회 단계에서 이루어진 시공사 선정결의의 법적 효력이 분명하지 않아 이 사건 공사도급계약이 무효로 될 가능성이 있었음에도 이 사건 공사도급계약을 체결하였고 거기에 이 사건 소비대차약정도 포함시켰으며 이에 기초하여 그 무렵부터

2010.

7. 15.경까지 수차례에 걸쳐 금전 대여관계를 맺어 왔다. 2) 추진위원회 단계에서 이루어진 시공사 선정결의가 무효라 하더라도 조합 설립 후 조합 총회에서 추진위원회가 한 시공사 선정을 승인하는 결의를 할 수 있다.

이러한 결의로 추진위원회가 한 시공사 선정은 유효하게 된다.

이 사건에서도 원고와 이 사건 추진위원회는 이 사건 공사도급계약이 무효가 된다고 하더라도 장차 조합이 설립되면 조합 총회 결의를 통하여 추진위원회 단계에서 이루어진 이 사건 시공사 선정결의나 이 사건 공사도급계약이 유효로 될 수 있다는 사정을 염두에 두었다고도 볼 수 있다.

추진위원회 단계에서 체결된 이 사건 공사도급계약이 무효가 될 것인지 여부에 관계없이 원고와 이 사건 추진위원회가 이 사건 소비대차약정에 따라 자금 대여관계를 유지하였다는 의사해석이 충분히 가능하다. 3) 더구나 원고는 이 사건 시공사 선정결의에 관하여 무효확인을 구하는 소가 계속 중인

2010.

7. 15.까지도 지속적으로 이 사건 추진위원회에 금전을 대여하고 일부 대여금에 관하여는 추가로 소비대차계약 공정증서를 작성받기도 하였다.

위 소비대차계약 공정증서에는 이 사건 공사도급계약의 해약이 기한의 이익 상실에 따른 이행기 도래 사유로 정해져 있을 뿐이다. 4) 이러한 사정에 비추어 보면, 원고와 이 사건 추진위원회는 이 사건 공사도급계약과 이 사건 소비대차약정을 체결할 당시 이 사건 공사도급계약이 무효로 된다고 하더라도 이 사건 소비대차약정을 체결, 유지하려는 의사가 있었다고 볼 여지가 있다.

다.

사정이 이러하다면 원심으로서도 원고와 이 사건 추진위원회에게 이 사건 공사도급계약이 무효로 된다고 하더라도 이 사건 소비대차약정을 체결, 유지할 의사가 인정될 수 있는지 등을 심리하여 이 사건 소비대차약정의 유효 여부를 판단하였어야 했다.

그런데도 원심은 이러한 심리를 다하지 않은 채 이 사건 공사도급계약에 이 사건 소비대차약정이 포함되어 체결되었다는 사정과 이 사건 정비사업의 시공사 선정과 이 사건 소비대차약정 사이에 관련성이 있다는 사정만을 근거로 이 사건 공사도급계약과 함께 이 사건 소비대차약정도 무효가 된다고 판단하였다.

이러한 원심판단에는 필요한 심리를 다하지 않음으로써 일부 무효 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4.

그러므로 원고의 예비적 청구에 관한 상고이유에 대하여는 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 오경미(재판장) 박정화 김선수(주심) 노태악

소비자원 상담사례

1.

반품, 교환이 불가하다고 사전 고지한 인터넷쇼핑몰에서 구입한 의류의 환불 거절

상세 식별 정보 미제공

검색 점수 0.449

제목: 반품, 교환이 불가하다고 사전 고지한 인터넷쇼핑몰에서 구입한 의류의 환불 거절

품목: 의류/세탁

질문: 쇼핑몰에서 의류를 주문하여 다음 날 받았습니다.

쇼핑몰상에 반품, 교환, 환불이 절대 안 된다는 문구를 써 놓은 상태입니다.

현재 받은 물건은 사용하지 않았으며 물품 받은 상태로 다시 포장해 두었습니다.

사이즈 부정확 및 제품을 만족하지 못하여 즉시 환불을 요청하였으나, 규정상 환불은 못해주고 적립금을 줄 테니 나중에 이용하라고 합니다.

맘에 안 드는 물건을 사용하고 싶지 않아 환불을 원하며, 사업자에게서 환불을 받을 수 있는 강제 규정은 없는지 알고 싶습니다.

답변: 인터넷쇼핑몰에서 의류를 구입한 경우라면 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률에 의거 배송받은 날로부터 7일 내에는 청약철회가 가능합니다.

다만, 색상, 디자인 혹은 사이즈 불만 등의 사유로 청약철회를 요청한 경우 반품비(왕복기준)는 구매자가 부담해야 합니다.

홈페이지에 반품, 교환 등이 불가하다고 쓰여 있거나, 굳이 반품을 원할 경우에는 적립금으로 환불 처리된다고 고지되어 있더라도 동법 제35조에 의거 청약철회와 관련하여 소비자에게 불리한 약정은 효력이 없기 때문에 재판매가 곤란할 정도의 제품훼손이 없다면 구입가 환불을 요구할 수 있습니다.

통신판매업자에 대한 청약철회 의사표시 방법은 법률상 특별한 제한이 없으므로 전화, 서면, 전자문서 모두 가능합니다.

다만, 전화로 의사표시를 한 경우 간혹 판매자가 청약철회 요구를 받은 사실이 없다고 주장하는 경우가 있으므로, 쇼핑몰 게시판에 청약철회 의사를 표시하고 그 화면을 캡처하여 보관하거나 서면으로 발송하는 것이 좋습니다.

서면으로 발송한 경우에는 발송한 날에 그 효력이 발생합니다.

판매자에게 청약철회를 요청하였는데도 특별한 사유없이 이를 거부할 경우, 신용카드로 대금을 결제하였다면 동법 제18조에 의거 신용카드사에 처리를 요구할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

2.

정품이 의심되는 인터넷쇼핑몰에서 구입한 명품가방 계약 해제 요구

상세 식별 정보 미제공

검색 점수 0.417

제목: 정품이 의심되는 인터넷쇼핑몰에서 구입한 명품가방 계약 해제 요구

품목: 의류/세탁

질문: 인터넷쇼핑몰에서 명품 가방을 싸게 팔기에 이걸 42만원 주고 샀는데, 이를 후 배송된 제품을 보니 마음에 들지 않고 왠지 정품이 아닌 것 같아서 도로 돌려보내고 환불해달라고 했어요.

그런데 판매자는 가품이라는 말에 화가 났고, 본인이 일단 구입하기로 한 이상 환불은 불가하다고 해요.

어떻게 해야 하나요?

답변: 전자상거래 등 소비자보호에 관한 법률 제17조 제1항에 의거하면, 소비자는 전자상거래로 구입한 제품에 대하여 공급받은날로부터 7일 이내에 청약철회를 요청할 수 있습니다.

다만, 동법 같은조 제2항의 어느 하나에 해당하는 경우(시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우 등)에 해당하는 경우에는 반품 및 환불을 요구할 수 없습니다.

따라서 이에 대한 증거자료(사진 등)을 확보하는 것이 중요하며, 정품 여부는 해당 브랜드업체 또는 경찰서 등을 통해서 확인이 필요할 것으로 판단됩니다.

단, 이 경우에는 디자인 등이 마음에 들지 않아 청약철회하는 경우에 해당하므로 청약철회가 가능하다면, 왕복배송 비용은 소비자가 부담하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다.

3.

인터넷으로 구입 후 공기 주입한 짐볼에 대한 환불 가능 여부

상세 식별 정보 미제공

검색 점수 0.408

제목: 인터넷으로 구입 후 공기 주입한 짐볼에 대한 환불 가능 여부

품목: 레저/스포츠

질문: 얼마 전 인터넷 쇼핑몰을 통해 가장 큰 사이즈의 운동용 공을 주문하고, 수령 즉시 공기를 주입해 보니 생각보다 사이즈가 커 더 작은 상품으로 교환하고자 공기를 빼고 재포장하여 반품하고자 하였으나 판매자는 공기를 주입하였다며 거부합니다.

판매자는 공기를 주입하면 반품이 불가능하다는 내용을 쇼핑물에 적어 두었다고 하나, 제품을 사용할 수 없을 만큼 훼손된 것도 아니고 배송시 안내문도 없었는데도 다른 사이즈의 상품으로 교환을 받을 수 없나요?

답변: 소비자가 제품을 수령하여 포장을 개봉하여 공기를 주입하였고, 판매자는 쇼핑물에 사용할 경우 청약철회가 불가능하다고 명시하였다면 판매자의 의사에 반해 제품 교환은 어렵습니다.

'전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'에 따라 전자상거래로 구입한 물품에 대해 소비자는 7일 이내에 청약철회를 할 수 있으나(제17조 제1항), 소비자가 물품을 사용 또는 일부 소비하여 가치가 현저히 감소하거나, 물품을 멸실 또는 훼손한 경우에는 사업자의 의사에 반해 청약철회를 할 수 없습니다.(제17조 제2항)

다만, 물품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 청약철회가 가능하고(제17조 제2항 1호 단서), 물품의 사용 또는 일부 소비할 경우 청약철회가 불가능한 물품에 대해 그 사실을 포장 등에 쉽게 알 수 있도록 명기하지 않은 경우에도 청약철회가 가능할 것입니다(제17조 제6항).

따라서 판매자가 제품 사용시 청약철회가 불가능하다고 쇼핑물에 명시하고 있고, 신청인이 공에 공기를 주입하여 이에 대해 판매자가 가치 훼손을 주장한다면 청약철회가 어렵습니다.

추가 확인 사항·주의사항

제공되는 정보는 일반적 법률정보이며 구체적 법률자문이 아닙니다.

판례·법령은 변경될 수 있으니 최신성 확인이 필요합니다.

구체적 권리확인·소송 가능성은 관할·세부사실에 따라 달라집니다.

제시된 발췌문은 일부 상담례와 법조문 일부에 해당하므로 전체 맥락과 최신 법령 확인이 필요합니다.

아래 주장은 제공된 발췌문에 근거한 요약입니다.

구체적 사건 적용 또는 소송 결과를 보장하지 않으므로 법률적 조언이 필요하면 변호사·소비자단체 등에 문의하세요.

발췌문들이 청약철회 관련 상담례 위주로 구성되어 있으며, '하자(결함)'에 관한 구체적 구제(수리·교환·환급 등) 규정은 본 발췌에 포함되지 않을 수 있습니다.

해당 부분은 전체 법령·판례를 추가로 확인해야 합니다.

검색 점수는 법률 적용 가능성이나 답변 정확도를 의미하지 않습니다.